



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICA E INGENIERIA  
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación

Practica 1 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

De La Cruz Estrada Steven Nicolae | 365323

Fecha de Entrega: 24 de Febrero del 2026

## **Resumen**

La presente práctica tiene como finalidad analizar el marco jurídico mexicano aplicable al software dentro del sistema de Propiedad Intelectual. Se estudia la distinción entre Propiedad Industrial y Derechos de Autor, así como la protección específica de los programas de cómputo conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Se examina también la titularidad de derechos cuando el software es desarrollado bajo una relación laboral, integrando disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Finalmente, se simula el proceso de registro de un programa ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), reforzando la aplicación práctica del marco normativo en el ámbito de la ingeniería de software.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Introducción</b> | <b>4</b>  |
| <b>Desarrollo</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Conclusión</b>   | <b>10</b> |

## **Introducción**

En México, la Propiedad Intelectual constituye un mecanismo jurídico esencial para proteger las creaciones humanas derivadas del intelecto. En el ámbito de la ingeniería de software, esta protección adquiere especial relevancia debido al valor económico y estratégico que representa el desarrollo de programas informáticos.

El sistema mexicano distingue entre Propiedad Industrial y Derechos de Autor, administrados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), respectivamente. El software, aunque técnico en su naturaleza, se protege como obra literaria bajo la Ley Federal del Derecho de Autor.

Comprender esta regulación es fundamental para todo ingeniero en software, ya que impacta directamente en la titularidad, explotación y uso de los desarrollos tecnológicos realizados tanto de forma independiente como bajo relación laboral.

## **Desarrollo**

### **1. INVESTIGACIÓN CONCEPTUAL**

#### **1.1 Definición de Propiedad Intelectual en México**

La Propiedad Intelectual es el conjunto de derechos que el Estado otorga a las personas sobre las creaciones de su mente. Su fundamento se encuentra en el Artículo 28 Constitucional, que permite otorgar privilegios temporales a autores e inventores sin que estos constituyan monopolios.

En México, la Propiedad Intelectual se divide en dos ramas:

#### **1.2 Diferencias entre Propiedad Industrial y Derechos de Autor**

Propiedad Industrial

Administrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Protege invenciones y signos distintivos.

Incluye:

- Patentes (20 años)
- Modelos de utilidad (15 años)
- Marcas
- Denominaciones de origen

Derechos de Autor

Administrados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

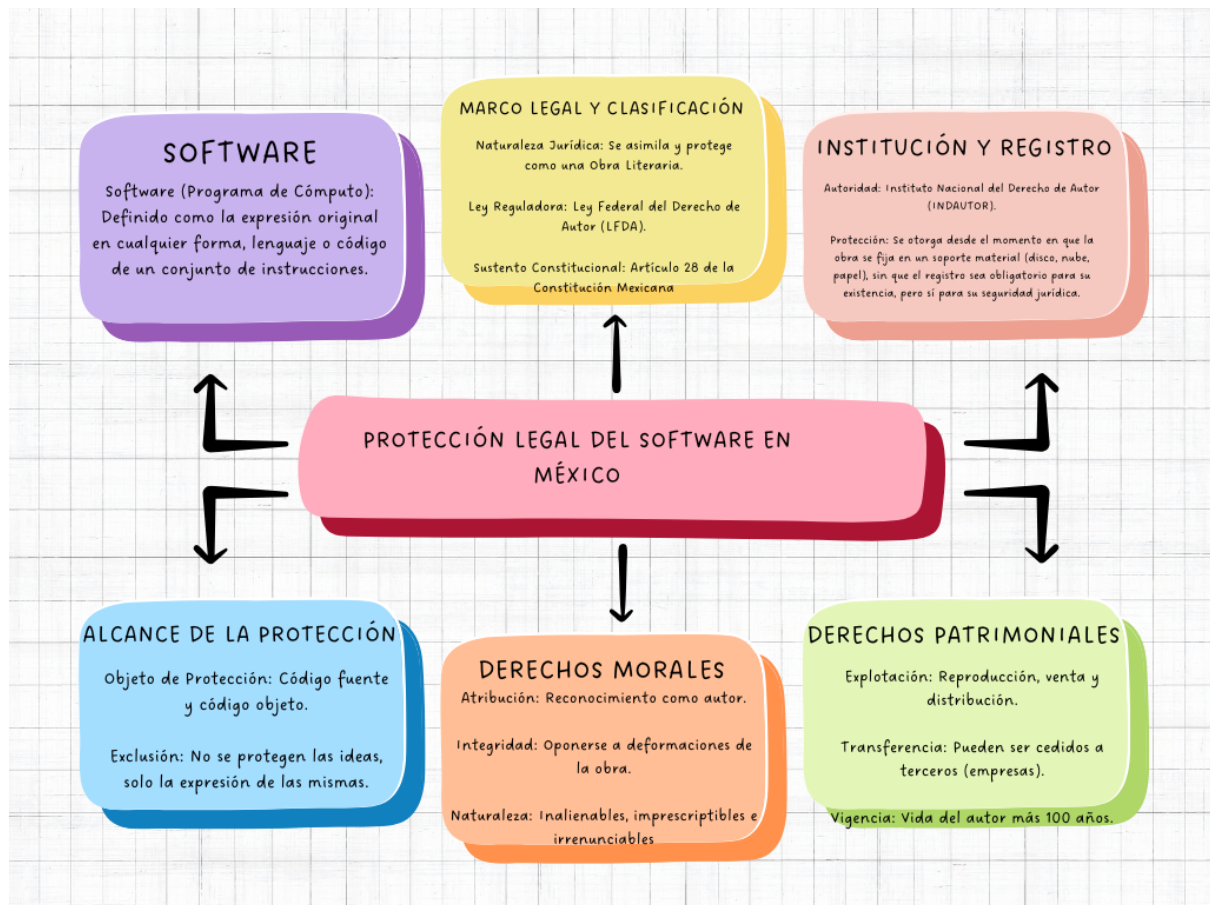
Protege la forma de expresión de las ideas.

Incluye:

- Obras literarias
- Obras artísticas
- Software

La diferencia esencial radica en que la Propiedad Industrial protege soluciones técnicas novedosas, mientras que el Derecho de Autor protege la forma en que se expresa una idea.

#### **1.3 Mapa Conceptual (descripción textual)**



## 2. MARCO LEGAL APLICADO AL SOFTWARE

### 2.1 Análisis de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo 13, fracción XI (LFDA)

Establece que los programas de cómputo son considerados obras literarias.

Artículo 102 (LFDA)

Reconoce protección a los programas de cómputo, tanto en código fuente como en código objeto.

Artículos 83 y 84 (LFDA)

Regulan la titularidad cuando una obra es creada bajo relación laboral.

El software se protege como obra literaria porque su esencia jurídica no es la funcionalidad técnica, sino la expresión del código. Lo que se protege no es la idea del programa, sino la forma específica en que fue escrito.

### Derechos Morales

Son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles.

Incluyen:

- Reconocimiento de autoría

- Derecho a oponerse a modificaciones que afecten la integridad de la obra  
Tienen duración perpetua.

## **Derechos Patrimoniales**

- Permiten la explotación económica.
- Pueden cederse o transferirse.
- Duran la vida del autor más de 100 años.

## **3. RELACIÓN CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO**

### **3.1 Artículo 163 LFT**

Este artículo establece que las invenciones realizadas por trabajadores pueden pertenecer al patrón si fueron desarrolladas dentro del cumplimiento de sus funciones y utilizando medios proporcionados por la empresa.

Existe coherencia con la LFDA en el sentido de que:

- El trabajador conserva derechos morales.
- El patrón puede adquirir derechos patrimoniales cuando la obra se crea bajo relación laboral.

### **3.2 CASO PRÁCTICO**

Un ingeniero desarrolla un ERP en horario laboral para la empresa "Soluciones Digitales MX" sin cláusulas de propiedad intelectual.

1. ¿A quién pertenecen los derechos morales?  
Al ingeniero desarrollador. Los derechos morales son irrenunciables e intransferibles.
2. ¿A quién pertenecen los derechos patrimoniales?  
Conforme a los artículos 83 y 84 de la LFDA, si la obra se realizó dentro de la relación laboral y como parte de sus funciones, los derechos patrimoniales corresponden al patrón, salvo pacto en contrario.
3. ¿Puede el programador reutilizar partes del código en un proyecto personal?  
No, si los derechos patrimoniales pertenecen a la empresa. Hacerlo podría constituir infracción por uso no autorizado.
4. ¿Qué ocurre si se desarrolló fuera de horario pero con equipo de la empresa?  
Puede existir controversia. Si se utilizaron recursos del patrón, este podría reclamar derechos patrimoniales o participación, dependiendo de la interpretación contractual y laboral.

## **4. SIMULACIÓN DE REGISTRO ANTE INDAUTOR**

### **4.1 Localización del trámite**

Portal oficial de INDAUTOR

Sección: Registro de obra

Modalidad: Programa de cómputo

### **4.2 Simulación**

Nombre del programa: Sistema ERP GestiónMX

Autor: Juan Pérez López

Titular: Juan Pérez López

Fecha de creación: 10 de febrero de 2026

Descripción técnica:

Sistema ERP desarrollado en Python y Django para la gestión de inventarios, ventas y recursos humanos. Incluye base de datos PostgreSQL y arquitectura MVC.

Documentación anexada:

- Fragmento de código (primeras 5 y últimas 5 hojas)
- Identificación oficial
- Formato de registro debidamente llenado

Requisitos:

- Formato RPDA-01
- Pago de derechos
- Copia de identificación
- Ejemplar de la obra (código)

Costo aproximado:

Tarifa oficial establecida por la Secretaría de Cultura (actualizable anualmente).

Tiempo de respuesta:

Aproximadamente 15 a 20 días hábiles.

Vigencia:

Vida del autor más 100 años.

## **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**

### **1. Cuadro Comparativo**

Derecho de Autor:



- Protege código como expresión.
- No requiere registro obligatorio.
- Vigencia: Vida + 100 años.
- No protege funcionalidad técnica.

Patente:

- Protege invención técnica.
- Requiere examen de novedad.
- Vigencia: 20 años.
- Debe ser novedosa y con aplicación industrial.

## **2. Licencias**

GPL:

Licencia copyleft. Obliga a distribuir modificaciones bajo la misma licencia.

MIT:

Permisiva. Permite uso, modificación y distribución incluso comercial sin obligación de liberar código derivado.

Software Propietario:

Código cerrado. El titular conserva todos los derechos y limita el uso mediante contrato.

En México, estas licencias se sustentan en la LFDA como contratos de cesión o autorización de derechos patrimoniales.

## **3. Caso Mexicano de Piratería**

Un caso relevante ha sido la persecución de distribución ilegal de software empresarial sin licencia, donde tribunales federales han impuesto multas y sanciones conforme a la LFDA y el Código Penal Federal. Las sanciones pueden incluir multas económicas significativas y responsabilidad penal.

## **4. Cláusula Contractual Simulada**

Cláusula de Propiedad Intelectual:

“El trabajador reconoce que todo programa de cómputo, código fuente, documentación técnica o desarrollo tecnológico realizado con motivo de la relación laboral y dentro del cumplimiento de sus funciones será propiedad exclusiva del patrón, quien ostentará los derechos patrimoniales correspondientes conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor. El trabajador conservará sus derechos morales en términos de ley.”

## **Conclusión**

La regulación mexicana en materia de propiedad intelectual establece un sistema claro y estructurado para la protección del software. Aunque los programas de cómputo poseen naturaleza técnica, jurídicamente se protegen como obras literarias bajo la Ley Federal del Derecho de Autor.

El análisis demuestra que en relaciones laborales los derechos patrimoniales pueden corresponder al empleador, mientras que los derechos morales permanecen siempre en el autor. Asimismo, el registro ante INDAUTOR, aunque no obligatorio, constituye un mecanismo probatorio fundamental para garantizar seguridad jurídica.

Para el ingeniero en software, comprender este marco legal no es opcional, sino indispensable. El desarrollo tecnológico sin conocimiento jurídico puede generar conflictos de titularidad, pérdidas económicas y responsabilidades legales. La propiedad intelectual no es solo teoría jurídica; es un componente estratégico del ejercicio profesional en la ingeniería de software.